

TERMOS DO PROFISSIONAL — BORA TRAMPA

Minuta para revisão jurídica

Última atualização: [DATA]

1. OBJETIVO

Estes Termos estabelecem as condições para cadastro, verificação, utilização da plataforma, recebimento de solicitações, realização de serviços, pagamentos e repasses dos profissionais que utilizam o Bora Trampa.

2. ACEITE

Ao criar ou utilizar uma conta profissional, o usuário declara que leu e concorda com estes Termos, com os Termos de Uso, a Política de Privacidade e as demais regras aplicáveis do Bora Trampa.

3. CADASTRO DO PROFISSIONAL

O profissional deverá fornecer informações verdadeiras, completas e atualizadas, incluindo nome, CPF ou CNPJ quando aplicável, telefone, e-mail, foto, categoria, serviços oferecidos, valores, região de atendimento, disponibilidade e dados necessários ao recebimento.

4. VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE

Para segurança da plataforma, o Bora Trampa poderá exigir RG ou outro documento oficial, selfie, selfie segurando o documento, comprovante de endereço e outras informações necessárias à validação. Os documentos de verificação não serão exibidos publicamente aos clientes, observada a Política de Privacidade.

5. APROVAÇÃO DO CADASTRO

O Bora Trampa poderá aprovar, reprovar, suspender ou solicitar informações adicionais antes de liberar determinadas funcionalidades. A aprovação de identidade não constitui garantia absoluta de qualidade, idoneidade, capacidade técnica ou ausência de riscos.

6. SERVIÇOS OFERECIDOS

O profissional deverá cadastrar somente serviços que esteja apto e autorizado a prestar. Quando uma atividade exigir formação, licença, registro, autorização ou outro requisito legal, o profissional deverá possuir e manter tais requisitos.

7. INFORMAÇÕES DO PERFIL

O profissional é responsável por manter corretas suas informações, preços, área de atendimento, disponibilidade, descrição e demais dados apresentados aos clientes. Alterações relevantes deverão ser atualizadas no aplicativo.

8. RECEBIMENTO DE SOLICITAÇÕES

O profissional poderá receber solicitações compatíveis com sua categoria, região e disponibilidade. O profissional poderá aceitar ou recusar solicitações, conforme as funcionalidades da plataforma e as condições da contratação.

9. ACEITE DA CONTRATAÇÃO

Ao aceitar uma solicitação, o profissional se compromete a cumprir as condições apresentadas e confirmadas, incluindo serviço, valor, data, horário e local, salvo motivo justificável ou situação de força maior.

10. EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O profissional é responsável pela execução do serviço aceito, devendo agir com diligência, respeito, segurança e de acordo com a legislação aplicável. Deve utilizar equipamentos e materiais adequados quando necessários e informar previamente limitações relevantes.

11. PAGAMENTO E TAXA DO BORA TRAMPA

No modelo comercial previsto nesta minuta, o Bora Trampa cobra do cliente uma taxa de intermediação de 10% sobre o valor do serviço. O profissional não paga essa taxa de intermediação. O valor-base do serviço será destinado ao profissional, sujeito às regras de liquidação, repasse, estornos, chargebacks e demais ajustes legalmente ou contratualmente aplicáveis.

12. REPASSE AO PROFISSIONAL

O repasse será realizado por meio do sistema financeiro utilizado pelo Bora Trampa, de acordo com o prazo de liquidação do pagamento e as condições da operação. O profissional deverá manter seus dados bancários ou chave Pix corretos e atualizados.

13. DADOS BANCÁRIOS

O profissional poderá fornecer dados bancários ou chave Pix para receber os valores. Esses dados serão utilizados para finalidades relacionadas ao pagamento e repasse e tratados conforme a Política de Privacidade.

14. CANCELAMENTO PELO PROFISSIONAL

O profissional deverá evitar cancelamentos após aceitar uma contratação. Cancelamentos injustificados ou recorrentes poderão resultar em medidas previstas pela plataforma, observadas a gravidade, reincidência e legislação aplicável.

15. NÃO COMPARECIMENTO

O não comparecimento injustificado a serviço confirmado poderá gerar análise, reclamação do cliente e medidas previstas nos Termos. O Bora Trampa poderá considerar registros da contratação e outras evidências disponíveis.

16. CANCELAMENTO PELO CLIENTE

Quando o cliente cancelar uma contratação, serão aplicadas as regras de cancelamento e reembolso vigentes para aquela operação. O profissional deverá observar as notificações e condições apresentadas pelo aplicativo.

17. CONTESTAÇÕES, ESTORNOS E CHARGEBACK

Em caso de contestação, fraude, estorno ou chargeback relacionado a uma contratação, o repasse poderá ser ajustado, suspenso ou revertido quando permitido pelas regras da operação e pela legislação. O profissional poderá ser solicitado a fornecer informações ou evidências sobre o serviço.

18. RELAÇÃO COM O BORA TRAMPA

A utilização da plataforma pelo profissional não constitui, por si só, contrato de trabalho, sociedade, representação comercial, franquia ou vínculo empregatício com o Bora Trampa. A natureza jurídica da relação deverá ser interpretada conforme a legislação aplicável e a realidade da prestação.

19. OBRIGAÇÕES FISCAIS E PROFISSIONAIS

Salvo obrigações expressamente assumidas pelo Bora Trampa, o profissional será responsável pelas obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, licenças, registros e documentos fiscais decorrentes de sua atividade, conforme sua situação jurídica e a legislação aplicável.

20. CONTATO COM O CLIENTE

O profissional deverá utilizar os canais disponibilizados pelo Bora Trampa de maneira adequada. É proibido utilizar informações obtidas pela plataforma para finalidades ilícitas, abusivas ou incompatíveis com a contratação.

21. DESVIO DA PLATAFORMA

O profissional não deverá utilizar informações obtidas por meio do Bora Trampa para fraudar pagamentos, induzir o cliente a realizar pagamentos externos com o objetivo de evitar regras da plataforma ou praticar outras formas de

desvio ou fraude. As regras definitivas sobre contato e contratação fora da plataforma deverão ser definidas juridicamente.

22. CONDUTA

O profissional deverá tratar clientes, outros profissionais e a equipe do Bora Trampa com respeito. São proibidos assédio, ameaças, violência, discriminação, fraude, golpes, falsificação de documentos, uso de identidade de terceiros e outras condutas ilícitas ou incompatíveis com a segurança da plataforma.

23. AVALIAÇÕES

O profissional poderá receber avaliações dos clientes. É proibido manipular avaliações, solicitar avaliações falsas, ameaçar usuários para alterar notas ou utilizar avaliações para práticas discriminatórias. O Bora Trampa poderá analisar e remover conteúdo que viole suas regras.

24. DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES

O Bora Trampa poderá analisar denúncias e solicitar esclarecimentos ou documentos. Durante uma investigação, poderá adotar medidas preventivas quando houver risco de fraude, segurança ou prejuízo aos usuários, observados os limites legais.

25. SUSPENSÃO E BLOQUEIO

A conta poderá ser advertida, limitada, suspensa ou bloqueada em casos como fraude, documentos falsos, identidade falsa, informações falsas, violação dos Termos, comportamento abusivo, risco à segurança, desvio de pagamentos, cancelamentos abusivos ou outras violações. Quando aplicável, o profissional poderá receber informações sobre a medida.

26. PROTEÇÃO DE DADOS

Os dados pessoais do profissional serão tratados conforme a Política de Privacidade do Bora Trampa. Dados de identidade, documentos, selfies, comprovante de endereço e informações financeiras serão tratados para finalidades compatíveis com cadastro, segurança, pagamentos, prevenção de fraude, cumprimento de obrigações e exercício regular de direitos.

27. PROPRIEDADE INTELECTUAL

O profissional não adquire qualquer direito sobre a marca Bora Trampa, aplicativo, código, identidade visual, sistemas ou conteúdos pertencentes à Plataforma. O uso da marca deverá respeitar as orientações disponibilizadas pelo Bora Trampa.

28. DISPONIBILIDADE DA PLATAFORMA

O Bora Trampa poderá realizar manutenções, atualizações e alterações técnicas. Interrupções temporárias poderão ocorrer por manutenção, falhas de fornecedores, problemas de infraestrutura, eventos de força maior ou outros motivos.

29. ALTERAÇÃO DOS TERMOS

O Bora Trampa poderá atualizar estes Termos para refletir mudanças legais, tecnológicas, comerciais ou operacionais. Alterações relevantes poderão ser comunicadas por meios disponíveis na plataforma.

30. ENCERRAMENTO DA CONTA

O profissional poderá solicitar o encerramento da conta. O Bora Trampa também poderá encerrar ou suspender a conta conforme estes Termos e a legislação aplicável. O encerramento não elimina obrigações financeiras, fiscais ou legais existentes.

31. DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram estes Termos, conforme aplicável: Termos de Uso, Política de Privacidade, Política de Pagamentos, Cancelamentos e Reembolsos, Política de Segurança e Conduta, Política de Avaliações e outras regras apresentadas no aplicativo.

32. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Estes Termos serão regidos pelas leis brasileiras, respeitados os direitos que não possam ser afastados por contrato.

33. CANAL DE ATENDIMENTO

Bora Trampa

E-mail: [E-MAIL]

WhatsApp/Telefone: [NÚMERO]

Canal no aplicativo: [CANAL]

NOTA AO ADVOGADO

Esta minuta considera o modelo informado pelo empreendedor: o Bora Trampa intermedeia serviços; o cliente contrata e paga dentro do aplicativo; o cliente paga taxa de intermediação de 10%; o profissional não paga essa taxa e recebe o valor-base do serviço, conforme liquidação e regras de repasse. Solicita-se revisão jurídica integral, especialmente quanto à natureza da relação com os profissionais, ausência de vínculo empregatício, obrigações fiscais, responsabilidade pela prestação dos serviços, documentos e biometria, regras de suspensão, desvio de pagamentos, chargeback, retenção e repasse, além da compatibilidade com o CDC, LGPD e demais normas aplicáveis.